BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITOS HUMANOS

RACISMO COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) - bancas variadas

DISCIPLINA

Direitos Humanos

BANCA

Variadas (VUNESP, FGV, Instituto AOCP, entre outras)

18	8	3	7	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 10
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 11
7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 12
8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 13
9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 14
10 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
12 RESUMO DA VÉSPERA 19
Estudo completo do assunto — material integrado 20
Mapa mental do assunto 20
Lei seca do assunto — texto oficial 21
Jurisprudência atualizada do assunto 22
Bateria de questões resolvidas 23
Revisão rápida — perguntas e respostas 27
Vídeos complementares 28

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

O **racismo** nega a igualdade e a dignidade de pessoas em razão de raça, cor, etnia ou origem. Ele atinge direitos como liberdade, segurança, trabalho, educação, saúde e acesso à justiça. Por isso é tratado, ao mesmo tempo, como **violação de direitos humanos**, como **violação de direitos fundamentais** (na Constituição de 1988) e como **crime de máxima gravidade** (na Lei nº 7.716/1989). O Brasil também assumiu **compromissos internacionais** para combatê-lo.

Para o candidato a Guarda Civil Municipal, o assunto tem dupla importância. O guarda deve **proteger as vítimas** de racismo e **não pode, em hipótese alguma, ser autor** de condutas discriminatórias, sob pena de responder nas esferas penal, administrativa e civil. Além disso, a atividade de abordagem e de ronda é justamente o ambiente em que o viés racial pode se manifestar, o que explica o crescente número de questões sobre **perfilamento racial** e **fundada suspeita**.

As bancas costumam cobrar:

- o texto constitucional (arts. 3º, IV; 4º, VIII; 5º, XLI e XLII);
- a **Lei nº 7.716/1989**, que mudou bastante com a **Lei nº 14.532/2023**, em especial quanto à injúria racial;
- os **tratados internacionais** (Convenção da ONU de 1965 e Convenção Interamericana contra o Racismo);
- o **Estatuto da Igualdade Racial** (Lei nº 12.288/2010);
- os conceitos de racismo **individual, institucional e estrutural**, e de discriminação **direta e indireta**;
- a atuação do agente de segurança: abordagem, registro, acolhimento da vítima e responsabilização.

> **BIZU**
>
> A prova de Direitos Humanos não exige teoria sociológica profunda. Ela testa a diferença entre **atitude** (preconceito) e **conduta que nega direitos** (discriminação), entre racismo **institucional** e **individual**, e se você conhece a regra atual da injúria racial. Estude a lei **atualizada** para não responder com base em regras antigas.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

2.1. Constituição Federal de 1988

- **Art. 3º, IV:** objetivo fundamental da República de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- **Art. 4º, VIII:** a República Federativa do Brasil rege-se, nas relações internacionais, pelo princípio do **repúdio ao terrorismo e ao racismo**.
- **Art. 5º, XLI:** a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
- **Art. 5º, XLII:** a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- **Art. 5º, § 3º:** tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, equivalem às

emendas constitucionais.

- **Art. 37, § 6º:** responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causarem, com direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2.2. Normas infraconstitucionais

- **Lei nº 7.716/1989** (Lei do Racismo, ou Lei Caó), com as alterações da Lei nº 9.459/1997 e da **Lei nº 14.532/2023**.
- **Lei nº 12.288/2010** (Estatuto da Igualdade Racial).
- **Código Penal**, art. 140, § 3º (injúria qualificada por religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência).

2.3. Normas internacionais

- **Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial** (ONU, 1965).
- **Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância**, aprovada pelo Congresso pelo rito do art. 5º, § 3º (Decreto Legislativo nº 1/2021) e promulgada pelo Decreto nº 10.932/2022.

> **LEI SECA**
>
> **CF, art. 3º, IV:** "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação."
>
> **CF, art. 4º, VIII:** "repúdio ao terrorismo e ao racismo;"
>
> **CF, art. 5º, XLII:** "a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;"

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Racismo, preconceito e discriminação

O **racismo** é a crença de que há hierarquia entre grupos humanos e a prática de tratamento desfavorável baseada nessa crença. Do ponto de vista jurídico, a **raça não é um conceito biológico**, e sim uma **construção social** usada para justificar exclusão e desigualdade.

- **Preconceito:** atitude, juízo prévio negativo sobre pessoas por pertencerem a um grupo.
- **Discriminação:** conduta concreta que restringe ou nega direitos a alguém por pertencer a determinado grupo.

3.2. Discriminação racial no Estatuto da Igualdade Racial

O Estatuto define discriminação racial ou étnico-racial como toda **distinção, exclusão, restrição ou preferência** baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto **anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício**, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.

3.3. Discriminação direta e indireta

- **Direta:** a distinção é explícita (por exemplo, "não aceitamos pessoas de tal cor").
- **Indireta:** uma regra ou prática **aparentemente neutra** coloca determinado grupo em desvantagem particular, sem justificativa razoável. A Convenção Interamericana trata dessa distinção de forma expressa.

3.4. Três níveis de racismo

Tipo	Ideia	Exemplo
Individual	Atitude ou ofensa de uma pessoa contra outra	Xingamento ou recusa de atendimento
Institucional	Regras ou práticas de instituições que produzem desigualdade	Padrão de abordagem que atinge sempre o mesmo grupo
Estrutural	Desigualdade incorporada à organização da sociedade	Diferenças históricas de renda, moradia e acesso à educação

3.5. Conceitos do Estatuto da Igualdade Racial

- **População negra:** conjunto de pessoas que se autodeclaram **pretas e pardas**, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga.
- **Desigualdade racial:** situação **injustificada** de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica.
- **Ações afirmativas:** programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.

RESUMO

Preconceito = atitude. Discriminação = conduta que nega direitos. Direta = explícita; indireta = regra aparentemente neutra que prejudica um grupo. Individual = pessoa; institucional = práticas das instituições; estrutural = desigualdade enraizada na sociedade. População negra = pretos e pardos (autodeclaração, critério IBGE).

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Por que o racismo é violação de direitos fundamentais

Os **direitos fundamentais** são os direitos humanos positivados na Constituição. O racismo viola vários deles ao mesmo tempo:

- a **dignidade da pessoa humana**, fundamento da República (CF, art. 1º, III);
- a **igualdade**, que a Constituição afirma no caput do art. 5º;
- a **vedação de discriminação** (art. 3º, IV, e art. 5º, XLI);
- direitos sociais e individuais concretos, como trabalho, educação, saúde, segurança e acesso à justiça,

quando a conduta racista os nega ou dificulta.

Por essa razão a Constituição dá ao racismo tratamento penal diferenciado (art. 5º, XLII) e o inclui entre os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais (art. 4º, VIII).

4.2. O racismo na Constituição: três momentos

A Constituição trata o racismo em três momentos:

1. como **vedação**, entre os objetivos fundamentais (art. 3º, IV);
2. como **princípio de política externa**, ao prever o repúdio ao racismo (art. 4º, VIII);
3. como **crime de máxima gravidade**, inafiançável, imprescritível e punido com reclusão (art. 5º, XLII).

A expressão "nos termos da lei" remete à **Lei nº 7.716/1989**, que define as condutas e as penas. O inciso XLI do mesmo artigo complementa: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.

> **ATENÇÃO**
>
> **Inafiançável** não significa que o acusado não possa responder em liberdade, e **imprescritível** não quer dizer que toda ofensa seja racismo. As expressões têm sentido técnico: afiançar é pagar fiança; prescrição é a perda do poder de punir pelo decurso do tempo. Em prova, cuidado com alternativas que misturem os conceitos.

4.3. Normas internacionais

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ONU, 1965)

Define a discriminação racial como distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que anule ou prejudique o exercício de direitos em igualdade de condições. A Convenção admite **medidas especiais** (ações afirmativas), de caráter temporário, para assegurar o progresso de grupos desfavorecidos.

Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância

Foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo **rito especial** do art. 5º, § 3º, da Constituição (Decreto Legislativo nº 1/2021) e promulgada pelo **Decreto nº 10.932/2022**. Por isso, tem **equivalência de emenda constitucional**. A Convenção trata também da **discriminação indireta** e da **discriminação múltipla ou agravada**.

> **BIZU**
>
> Quando a questão perguntar qual tratado sobre racismo tem **status de emenda constitucional** no Brasil, a resposta é a **Convenção Interamericana contra o Racismo**. A Convenção da ONU de 1965 é a referência clássica sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial.

4.4. A Lei nº 7.716/1989 e as atualizações da Lei nº 14.532/2023

A Lei nº 7.716/1989 define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de **raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional** (art. 1º). Traz condutas que negam acesso a bens, serviços ou oportunidades.

Conduta	Artigo	Pena (reclusão)
Impedir ou obstar acesso a cargo da Administração	Art. 3º	2 a 5 anos
Negar ou obstar emprego em empresa privada	Art. 4º	2 a 5 anos
Recusar atendimento a cliente em estabelecimento comercial	Art. 5º	1 a 3 anos
Recusar ou impedir inscrição de aluno em estabelecimento de ensino	Art. 6º	3 a 5 anos
Impedir acesso ou recusar hospedagem em hotel ou similar	Art. 7º	3 a 5 anos
Impedir acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares e similares	Art. 8º	1 a 3 anos

O **art. 20** pune quem **pratica, induz ou incita** a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, com reclusão de 1 a 3 anos e multa.

Injúria racial: agora na Lei nº 7.716/1989

Até 2023, a ofensa à honra com elementos raciais estava no Código Penal como injúria qualificada. A **Lei nº 14.532/2023** inseriu na Lei nº 7.716 o **art. 2º-A**, que passou a punir como crime de racismo a injúria praticada em razão de **raça, cor, etnia ou procedência nacional**: reclusão de 2 a 5 anos e multa, com aumento de metade se houver concurso de duas ou mais pessoas.

O Código Penal manteve a injúria qualificada apenas quando consiste em elementos referentes a **religião** ou à condição de **pessoa idosa ou com deficiência** (art. 140, § 3º). Assim, o racismo e a injúria racial passaram a ter o **mesmo regime penal**, o que reforça a **imprescritibilidade** e a **inafiançabilidade**.

Agravantes e outras regras

- **Meios de comunicação, redes sociais e internet (art. 20, § 2º):** reclusão de 2 a 5 anos e multa.
- **Contexto esportivo, religioso, artístico ou cultural (art. 20, § 2º-A):** reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência, por 3 anos, a locais destinados a essas práticas.
- **Símbolos nazistas (art. 20, § 1º):** fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas ou propaganda com a cruz suástica, para divulgação do nazismo, reclusão de 2 a 5 anos e multa.
- **Racismo recreativo (art. 20-A):** penas aumentadas de 1/3 até a metade quando o crime ocorre em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.
- **Funcionário público (art. 20-B):** penas dos arts. 2º-A e 20 aumentadas de 1/3 até a metade quando o crime é praticado no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las.
- **Art. 20-C:** regra de interpretação, que manda o juiz considerar discriminatória qualquer atitude que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos.
- **Art. 20-D:** a vítima deve estar acompanhada de advogado ou defensor público em todos os atos processuais, cíveis e criminais.

ATENÇÃO

O art. 20-B interessa diretamente a quem será agente público. Se o crime de racismo ou de injúria racial é praticado por funcionário público no exercício das funções, a pena **aumenta**. Não confunda com o princípio da insignificância ou com "brincadeira": o art. 20-A agrava justamente o racismo recreativo.

4.5. Efeitos da condenação

O art. 16 da Lei nº 7.716/1989 prevê, como efeitos da condenação, a **perda do cargo ou função pública**, para o servidor público, e a **suspensão do funcionamento do estabelecimento particular** por prazo não superior a três meses. O art. 18 esclarece que esses efeitos **não são automáticos**: devem ser **motivadamente declarados na sentença**.

4.6. O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010)

O Estatuto destina-se a garantir à população negra a **efetivação da igualdade de oportunidades**, a **defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos** e o **combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica** (art. 1º). O art. 2º afirma ser **dever do Estado e da sociedade** garantir a igualdade de oportunidades, independentemente da etnia ou da cor da pele.

Entre os meios prioritários para promover a participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural, o art. 4º destaca a **inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social** e a **adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa**, além da modificação das estruturas institucionais para o enfrentamento das desigualdades étnicas.

As **ações afirmativas** (como reservas de vagas e políticas de inclusão) são formas de concretizar a **igualdade material**. A legislação e as normas locais sobre cotas variam; o candidato deve conferir o edital e as leis do ente federativo.

DOUTRINA

Igualdade formal é a igualdade perante a lei, o tratamento igual a todos. **Igualdade material** é a igualdade real, que exige tratar de modo diferente quem está em situação de desvantagem, para corrigir desigualdades. As ações afirmativas são instrumentos da igualdade material e, por isso, não violam a igualdade: elas a realizam.

4.7. Racismo e atividade de segurança pública

O agente de segurança lida com o público em situações de tensão, e é nesse ambiente que o viés racial pode se manifestar. Os riscos mais comuns são:

- a **suspeição baseada em aparência** (filtragem ou perfilamento racial);
- o **uso desigual da força**;
- a **omissão** diante de uma vítima de racismo.

Em todas essas hipóteses há violação da dignidade, da igualdade e da vedação de discriminação.

Fundada suspeita e perfilamento racial

Perfilamento racial é selecionar pessoas para abordagem ou revista com base na cor da pele ou na aparência física. A busca pessoal sem mandado exige **fundada suspeita**, baseada em **elementos objetivos e concretos**: comportamento, informação concreta, circunstâncias do local e do momento. Cor da pele, vestimenta, local de moradia ou estilo musical, **isoladamente, não constituem elementos objetivos**. Em 2024, o STF afirmou que não é lícita a busca pessoal motivada pela raça, cor da pele, sexo, orientação sexual ou aparência física da pessoa.

Boas práticas para o agente:

- **registrar os motivos objetivos** da abordagem;
- tratar todos com o **mesmo padrão de cortesia**;
- **acolher denúncias** de discriminação e encaminhá-las;
- lembrar que quem discrimina no exercício da função responde penal, administrativa e civilmente.

Responsabilidade do agente que pratica racismo

Esfera	Consequência possível
Penal	Lei nº 7.716/1989 (inclusive o aumento do art. 20-B)
Administrativa	Sanção disciplinar prevista no estatuto da carreira (varia por corporação)
Civil	Indenização por dano moral; o Estado responde e tem direito de regresso (CF, art. 37, § 6º)

PEGADINHA

A banca pode afirmar que a responsabilização penal "afasta" a administrativa e a civil. Não é assim: as esferas são em regra **independentes**, e o agente pode responder nas três.

4.8. Ações do Estado e proteção da vítima

O combate ao racismo não se limita à punição. No cotidiano da segurança pública, a prevenção inclui **formação continuada**, **protocolos de abordagem**, **uso de câmeras corporais** (onde implementadas) e **canais de denúncia**.

Para a vítima, o atendimento adequado envolve:

- **acolher** sem questionar a veracidade de forma preconceituosa;
- **registrar a ocorrência** (boletim de ocorrência);
- **identificar testemunhas** e imagens;
- **orientar** sobre os caminhos jurídicos e de assistência.

O Brasil assumiu compromissos internacionais de repúdio ao racismo, conforme o art. 4º, VIII, da Constituição e a Convenção Interamericana.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> LEI SECA
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 1º:** "Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional."

Comentário. São cinco categorias: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. A banca pode tentar restringir a lei a "raça e cor" ou ampliá-la para sexo e idade; ambos os caminhos estão errados.

> LEI SECA
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A:** "Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
>
> Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
>
> Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas."

Comentário. A injúria racial passou a ser tratada como crime de racismo. A observação do dossiê da lei seca reforça: ação penal pública incondicionada, crime imprescritível e inafiançável. A injúria por religião continua no art. 140, § 3º, do Código Penal.

> LEI SECA
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 20, caput:** "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
>
> Pena: reclusão de um a três anos e multa."

Comentário. É o tipo geral de racismo, com discriminação coletiva, diferente da injúria racial, que ofende pessoa determinada. Os três verbos são **praticar, induzir e incitar**.

> LEI SECA
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 20, § 2º:** "Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza:
>
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa."

Comentário. Qualificadora pelo meio. A mesma incitação, publicada em rede social, deixa de ter pena de 1 a 3 anos e passa a ter pena de 2 a 5 anos.

> LEI SECA
>
> **Lei nº 7.716/1989, art. 20-C:** "Na interpretação desta Lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento,

> humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência."

Comentário. Não é crime novo, e sim regra de interpretação. O foco está no efeito sobre a vítima e na comparação com o tratamento que seria dado a outros grupos.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF, HC 82.424/RS:** o anti-semitismo constitui crime de racismo, de caráter permanente, insuscetível de prescrição nos termos do art. 5º, XLII, da Constituição. O crime de racismo não se resume às discriminações de fundo étnico-racial: abrange toda e qualquer prática de discriminação baseada em preconceito de raça.

Leitura para a prova.

"Raça" é entendida em sentido **social**, e não biológico. A discriminação contra um povo ou grupo também é racismo.

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF, HC 154.248/DF:** a injúria racial constitui crime imprescritível, equiparável ao racismo para fins do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. A distinção entre injúria racial (ofensa individual) e crime de racismo (discriminação estrutural) não retira da injúria racial o caráter de delito baseado em preconceito de raça.

Leitura para a prova.

A injúria racial é espécie de racismo e, portanto, **imprescritível**. Hoje ela está no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

> **JURISPRUDÊNCIA**
>
> **STF, ADO 26/DF e MI 4.733/DF:** até que sobrevenha lei do Congresso Nacional, as condutas homofóbicas e transfóbicas, por traduzirem expressões de racismo compreendido em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e adequação típica, aos preceitos primários de incriminação da Lei nº 7.716/1989.

STF

Leitura para a prova.

O conceito de racismo em sentido **social** foi usado pelo STF para enquadrar a homofobia e a transfobia na Lei do Racismo, enquanto não há lei específica.

STF

Busca pessoal e aparência (STF, 2024).

O STF afirmou que não é lícita a busca pessoal motivada pela raça, cor da pele, sexo, orientação sexual ou aparência física da pessoa. A fundada suspeita deve se apoiar em elementos objetivos e concretos.

7 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

7.1. Racismo individual, institucional e estrutural

Critério	Individual	Institucional	Estrutural
Origem	Atitude de uma pessoa	Práticas e rotinas de instituições	Organização histórica, econômica e social
Intenção declarada	Em geral, existe	Pode não existir	Pode não existir
Exemplo	Xingamento, recusa de atendimento	Abordagem que atinge sempre o mesmo grupo	Diferenças de renda, moradia e educação

7.2. Discriminação direta e indireta

Critério	Direta	Indireta
Como aparece	Distinção explícita	Regra aparentemente neutra
Efeito	Prejudica o grupo de forma declarada	Coloca o grupo em desvantagem particular, sem justificativa razoável
Exemplo	"Não aceitamos pessoas de tal cor"	Exigência sem justificativa razoável que exclui sempre o mesmo grupo

7.3. Os dois principais tratados

Critério	Convenção da ONU (1965)	Convenção Interamericana
Tema	Eliminação de todas as formas de discriminação racial	Racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância

Critério	Convenção da ONU (1965)	Convenção Interamericana
Destaque	Define discriminação racial; admite medidas especiais temporárias	Trata da discriminação indireta e da múltipla ou agravada
Status no Brasil	Tratado de direitos humanos	Equivalência de emenda constitucional (art. 5º, § 3º)

7.4. Injúria racial e injúria qualificada

Ponto	Injúria racial	Injúria qualificada (CP, art. 140, § 3º)
Onde está	Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A	Código Penal
Motivo	Raça, cor, etnia ou procedência nacional	Religião, pessoa idosa, pessoa com deficiência
Pena	Reclusão de 2 a 5 anos e multa	Reclusão de 1 a 3 anos e multa

COMPARAÇÃO

Preconceito x discriminação x racismo institucional. Preconceito é o juízo negativo (atitude). Discriminação é a conduta que nega direitos. Racismo institucional é a discriminação que resulta das práticas de uma instituição, mesmo sem intenção declarada de quem as aplica.

8 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

1. Abordagem. Antes de abordar, o guarda deve ter elementos objetivos: comportamento, informação concreta, circunstâncias do local e do momento. Cor da pele, vestimenta, local de moradia ou estilo musical, isoladamente, não bastam. Registrar os motivos da abordagem protege o cidadão e o próprio agente.

2. Ocorrência de racismo. O agente deve cessar a situação, proteger a vítima, registrar a sua versão e as testemunhas, preservar provas e encaminhar os envolvidos à autoridade policial competente. Tratar o caso como "mera briga" ou orientar a vítima a "deixar para lá" é omissão funcional.

3. Flagrante. O art. 301 do Código de Processo Penal permite que qualquer do povo prenda quem seja encontrado em flagrante delito, e as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de fazê-lo. O flagrante dispensa mandado e não depende de autorização do Ministério Público.

4. Conduta própria. O guarda que pratica racismo ou injúria racial no exercício da função tem a pena aumentada (art. 20-B) e responde também administrativa e civilmente.

EXEMPLO

Durante a ronda, um guarda ouve uma pessoa chamar outra de "macaco" em um estabelecimento. O agente deve cessar a situação, conduzir o suspeito à autoridade policial competente para os procedimentos legais (crime do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, de ação penal pública, inafiançável) e proteger a vítima, registrando sua versão e as testemunhas.

EXEMPLO

Um guarda municipal, no exercício da função, injuria racialmente um abordado. A pena em abstrato parte da do art. 2º-A (2 a 5 anos de reclusão e multa) e é aumentada de 1/3 até a metade pelo art. 20-B. Para o mínimo de 2 anos, o aumento de 1/3 resulta em 2 anos e 8 meses e o de metade, em 3 anos. Para o máximo de 5 anos, resulta de 6 anos e 8 meses a 7 anos e 6 meses, antes de outras circunstâncias.

9 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

1. **Art. 5º, XLII:** racismo é crime **inafiançável**, **imprescritível** e punido com **reclusão**.
2. **Art. 4º, VIII:** repúdio ao terrorismo e ao racismo nas relações internacionais.
3. **Art. 3º, IV:** promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
4. **Lei nº 7.716/1989:** raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.
5. **Injúria racial no art. 2º-A**, com pena de 2 a 5 anos e multa, desde a Lei nº 14.532/2023.
6. **Art. 20, caput:** 1 a 3 anos e multa; com meios de comunicação e redes sociais (§ 2º), 2 a 5 anos e multa.
7. **Art. 20-A (recreativo) e art. 20-B (funcionário público):** aumento de 1/3 até a metade.
8. **Art. 20-D:** vítima acompanhada de advogado ou defensor público.
9. **Convenção Interamericana contra o Racismo:** equivalência de emenda constitucional.
10. **Estatuto da Igualdade Racial:** Lei nº 12.288/2010; população negra = pretos e pardos, por autodeclaração.
11. **Níveis de racismo:** individual, institucional e estrutural.
12. **Fundada suspeita:** exige elementos objetivos; cor da pele nunca é motivo.
13. **Responsabilidade do agente:** penal, administrativa e civil; o Estado responde e tem direito de regresso.

BIZU

Se a questão pedir a **solução que respeita os direitos humanos** numa abordagem, escolha a alternativa que combina **elementos objetivos de suspeita**, **registro dos motivos** e **tratamento igual a todos**. Alternativas que usem cor, aparência ou local de moradia como critério estão erradas.

10 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A injúria racial continua prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal."*
Falso. Desde a Lei nº 14.532/2023, está no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989. No Código Penal permanece a injúria qualificada por religião, condição de pessoa idosa ou com deficiência.

✗ *"O racismo é crime afiançável e prescritível."*
Falso. A Constituição diz inafiançável e imprescritível.

✗ *"O racismo é punido com detenção."*
Falso. A pena prevista na Constituição é de reclusão.

✗ *"Preconceito e discriminação são a mesma coisa."*
Falso. Preconceito é a atitude; discriminação é a conduta que nega direitos.

✗ *"Só a discriminação explícita é ilegal."*
Falso. A discriminação indireta, por regra aparentemente neutra, também viola a igualdade.

✗ *"Se o ato foi uma brincadeira, não há racismo, ou a pena é menor."*
Falso. O art. 20-A agrava as penas no contexto recreativo, de 1/3 até a metade.

✗ *"A condição de funcionário público é irrelevante para a pena do crime de racismo."*
Falso. O art. 20-B aumenta a pena de 1/3 até a metade quando o crime é praticado por funcionário público no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las.

✗ *"A Lei nº 7.716/1989 só protege raça e cor."*
Falso. Protege também etnia, religião e procedência nacional.

✗ *"A Convenção Interamericana contra o Racismo é uma norma comum, sem relevância constitucional."*
Falso. Aprovada pelo rito do art. 5º, § 3º, ela tem equivalência de emenda constitucional.

✗ *"A cor da pele, somada à vestimenta, basta para justificar uma busca pessoal."*
Falso. A busca pessoal exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos; aparência física não é elemento objetivo.

✗ *"Se o guarda responde penalmente, está livre de responsabilidade administrativa e civil."*
Falso. As esferas são, em regra, independentes.

11 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

O Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) destina-se a garantir à população negra

A) a isenção permanente de tributos e de obrigações legais em todas as esferas.
B) a igualdade de oportunidades e o combate à discriminação e à intolerância étnica.
C) a criação de uma jurisdição penal especial e exclusiva para os crimes raciais.
D) a substituição das demais normas de proteção à igualdade previstas na Constituição.

Gabarito: B.

O art. 1º do Estatuto define sua finalidade: garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. As demais alternativas inventam privilégios ou estruturas que a lei não prevê.

QUESTÃO 02

Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, população negra é o conjunto de pessoas que

A) se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE.
B) possuem ascendência africana comprovada por documento.
C) se autodeclaram apenas pretas.
D) são assim classificadas por comissão estatal, sem autodeclaração.

Gabarito: A.

O critério é a autodeclaração de pretos e pardos, conforme o quesito do IBGE. A B exige comprovação documental que a lei não pede. A C exclui os pardos. A D contraria a autodeclaração.

QUESTÃO 03

Um servidor público recusa-se a atender um cidadão no balcão da repartição por causa da cor da pele dele. Além da responsabilização penal, a conduta é incompatível com o princípio constitucional da

A) publicidade, que trata da divulgação oficial dos atos administrativos.
B) legalidade tributária, que limita a criação de impostos.
C) impessoalidade, que exige tratamento sem favorecimentos nem perseguições.
D) anterioridade, que impede a cobrança de tributos no mesmo exercício.

Gabarito: C.

O art. 37 da Constituição exige da Administração a observância da impessoalidade, que impede

tratamento discriminatório, favorecimento ou perseguição de pessoas. As demais alternativas tratam de temas alheios ao fato.

QUESTÃO 04

Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, a participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de

A restrição do acesso dos demais grupos aos serviços públicos e às políticas sociais.
B inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento e adoção de ações afirmativas.
C suspensão temporária da aplicação das leis penais aos autores de discriminação.
D dispensa de qualquer fiscalização estatal sobre a execução das políticas públicas.

Gabarito: B.

O art. 4º do Estatuto elenca, entre os meios prioritários, a inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social e a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. As demais alternativas descrevem medidas contrárias ao espírito da lei.

QUESTÃO 05

Um guarda municipal presencia o autor de um crime de racismo ainda praticando a conduta. Nessa situação, o guarda

A deve apenas orientar a vítima a procurar a delegacia, pois o flagrante é atribuição exclusiva da polícia civil.
B só pode agir mediante mandado judicial específico expedido contra o autor do fato.
C pode prender o autor em flagrante e conduzi-lo à autoridade policial, pois qualquer pessoa pode fazê-lo.
D deve aguardar autorização prévia do Ministério Público para realizar qualquer prisão.

Gabarito: C.

O art. 301 do Código de Processo Penal permite que qualquer do povo prenda quem seja encontrado em flagrante delito, e as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de fazê-lo. O flagrante dispensa mandado e não depende de autorização do Ministério Público.

QUESTÃO 06

No contexto da segurança pública, o perfilamento racial consiste em

A analisar dados oficiais de criminalidade para definir o policiamento de determinadas regiões da cidade.
B registrar, por meio de câmeras corporais, as abordagens realizadas pelos agentes durante o

patrulhamento.

C abordar apenas pessoas que apresentem conduta suspeita concreta, devidamente registrada pelo agente.

D selecionar pessoas para abordagem ou revista pela cor da pele ou aparência, e não por elementos objetivos de suspeita.

Gabarito: D.

Perfilamento racial é a seleção de pessoas para abordagem ou revista fundada na cor da pele ou na aparência física, e não em elementos objetivos e concretos de suspeita. A prática é discriminatória e viola a igualdade e a dignidade. As demais alternativas descrevem práticas de gestão ou de abordagem legítima.

QUESTÃO 07

Uma escola particular recusa a matrícula de uma criança em razão de sua cor. De acordo com a Lei nº 7.716/1989, essa conduta

A configura mera infração administrativa, sem repercussão penal.

B constitui crime resultante de preconceito de raça ou de cor.

C só é crime se a escola for mantida pelo poder público.

D só é crime quando acompanhada de violência física.

Gabarito: B.

A lei tipifica, no art. 6º, recusar, negar ou impedir a inscrição ou o ingresso de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer grau, com reclusão de 3 a 5 anos, agravada de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Não se exige violência, nem que a escola seja pública.

QUESTÃO 08

Durante uma ocorrência, um guarda municipal, no exercício de suas funções, profere ofensas raciais contra o abordado. Quanto à pena do crime de injúria racial, a Lei nº 7.716/1989 prevê que ela é

A reduzida, porque o agente atuava em estrito cumprimento do dever legal.

B mantida sem alteração, pois a condição de agente público é irrelevante.

C aumentada de um terço até a metade, por ser o crime praticado por funcionário público no exercício das funções.

D aumentada ao dobro, independentemente das circunstâncias em que o fato ocorreu.

Gabarito: C.

O art. 20-B prevê o aumento de um terço até a metade das penas dos crimes dos arts. 2º-A e 20 quando praticados por funcionário público, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las. Ofender não é cumprimento de dever legal (A), a condição de agente público é relevante (B) e não existe aumento ao dobro (D).

QUESTÃO 09

De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, desigualdade racial é a

A) diferença de tratamento justificada por critérios técnicos objetivos de seleção, aplicáveis a todas as pessoas.

B) diversidade de manifestações culturais e religiosas existentes em uma sociedade plural.

C) situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, em virtude de raça, cor, descendência ou origem.

D) adoção de programas e medidas especiais para corrigir diferenças raciais e promover a igualdade de oportunidades.

Gabarito: C.

O art. 1º, parágrafo único, do Estatuto define desigualdade racial como a situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. A alternativa D descreve as ações afirmativas; a A trata de diferença justificada, que não é desigualdade racial; a B trata de diversidade cultural.

QUESTÃO 10

Segundo a Lei nº 7.716/1989, a perda do cargo ou da função pública pelo servidor condenado por crime nela previsto é efeito da condenação que

A) ocorre automaticamente com o trânsito em julgado.

B) depende de processo administrativo disciplinar autônomo, instaurado após a condenação.

C) atinge apenas os ocupantes de cargo em comissão.

D) não é automático e deve ser motivadamente declarado na sentença.

Gabarito: D.

O art. 16 prevê a perda do cargo ou função como efeito da condenação, e o art. 18 esclarece que esses efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Não há restrição a cargos em comissão (C) nem exigência de processo administrativo autônomo (B).

12 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Racismo viola **dignidade, igualdade e não discriminação**: é violação de direitos humanos e de direitos fundamentais.
- **CF, art. 3º, IV:** promover o bem de todos sem preconceitos. **Art. 4º, VIII:** repúdio ao racismo. **Art. 5º, XLII:** crime **inafiançável**, **imprescritível**, com **reclusão**.

- **Preconceito** = atitude; **discriminação** = conduta que nega direitos; pode ser **direta** (explícita) ou **indireta** (regra aparentemente neutra).
- Racismo **individual** (pessoa), **institucional** (práticas das instituições) e **estrutural** (desigualdade enraizada).
- **Convenção da ONU (1965):** eliminação de todas as formas de discriminação racial; admite medidas especiais temporárias.
- **Convenção Interamericana contra o Racismo: equivalência de emenda constitucional** (art. 5º, § 3º); Decreto nº 10.932/2022.
- **Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010):** população negra = **pretos e pardos**, por autodeclaração (IBGE).
- **Lei nº 7.716/1989:** raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.
- **Injúria racial (art. 2º-A):** 2 a 5 anos e multa; aumento de metade no concurso de duas ou mais pessoas; CP, art. 140, § 3º, ficou com religião, pessoa idosa e pessoa com deficiência.
- **Art. 20, caput:** 1 a 3 anos e multa; com redes sociais (§ 2º), 2 a 5 anos e multa.
- **Art. 20-A:** racismo recreativo, aumento de 1/3 até a metade. **Art. 20-B:** funcionário público, aumento de 1/3 até a metade. **Art. 20-D:** vítima com advogado ou defensor público.
- Efeitos da condenação (arts. 16 e 18): **não automáticos**, devem ser motivados na sentença.
- Abordagem exige **fundada suspeita objetiva**; cor da pele nunca é motivo; **registrar os motivos**.
- O agente responde nas esferas **penal, administrativa e civil**; o Estado responde e tem **direito de regresso**.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto

Racismo e direitos fundamentais

Fundamentos
- Igualdade
- Dignidade
- Crime inafiançável e imprescritível

Tratados
- Convenção da ONU (1965)
- Convenção Interamericana
- Status de emenda constitucional

Estatuto da Igualdade Racial

- Lei nº 12.288/2010
- População negra: pretos e pardos
- Ações afirmativas

Dimensões

- Individual
- Institucional
- Estrutural

Segurança pública

- Perfilamento racial
- Fundada suspeita objetiva
- Registro dos motivos

Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 1º e art. 20 — Lei 7.716/1989 TEXTO LEGAL

> Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de um a três anos e multa.

Observação: A lei de racismo não lista teorias criminológicas, mas é base legal para questões que envolvem labelling/etiquetamento e seletividade do sistema penal. Imprescritível e inafiançável (CF, art. 5º, XLII).

Art. 2º-A — Lei 7.716/1989 (Crimes de Preconceito) TEXTO LEGAL

> Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
>
> Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
>
> Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas.

Observação: A Lei 14.532/2023 tirou a injúria racial do art. 140, §3º, do CP e a trouxe para a Lei 7.716: ação pública incondicionada, crime imprescritível e inafiançável. A injúria por religião continua no art. 140, §3º, do CP.

Art. 20, caput e §§ 1º, 2º, 2º-A e 2º-B — Lei 7.716/1989 (Crimes de Preconceito) TEXTO LEGAL

> Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
>
> Pena: reclusão de um a três anos e multa.
>
> § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo.
>
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
>
> § 2º Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais, da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza:
>
> Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.
>
> § 2º-A Se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público:
>
> Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e proibição de frequência, por 3 (três) anos, a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso.
>
> § 2º-B Sem prejuízo da pena correspondente à violência, incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas.

Observação: Tipo geral de racismo (discriminação coletiva), diferente da injúria racial, que ofende pessoa determinada (art. 2º-A). Qualificadoras para redes sociais e eventos esportivos e culturais incluídas pela Lei 14.532/2023.

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STF

STF — HC 82.424/RS

O anti-semitismo constitui crime de racismo, de caráter permanente, como tal sendo insuscetível de prescrição nos termos do art. 5º, XLII, da Constituição. O crime de racismo não se resume apenas às discriminações com fundo étnico-racial: abrange toda e qualquer prática de descriminação baseada em preconceito de raça.

STF

STF — HC 154.248/DF

A injúria racial (à época, CP, art. 140, §3º; hoje art. 2º-A da Lei 7.716/1989, incluído pela Lei 14.532/2023) constitui crime imprescritível, equiparável ao racismo para fins do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. A

distinção entre injúria racial (ofensa individual) e crime de racismo (discriminação estrutural) não retira da injúria racial o caráter de delito baseado em preconceito de raça.

STF

STF — ADO 26/DF e MI 4.733/DF

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, "in fine"). (item 1 da tese)

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Segundo a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ONU, 1965), discriminação racial é

A somente a distinção praticada com violência física contra a vítima, e não as demais formas de tratamento desigual.

B apenas as restrições impostas por leis e atos formais do Estado, não alcançando as condutas de particulares.

C toda medida especial adotada para assegurar o progresso de grupos raciais que necessitem de proteção, ainda que temporária.

D apenas a distinção baseada na religião ou no gênero da pessoa, nos domínios político, econômico e social.

E toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que anule ou restrinja direitos humanos em igualdade de condições.

Gabarito: E

A Convenção de 1965 define discriminação racial como qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha o objetivo ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais. Não exige violência, e alcança também condutas de particulares. As medidas especiais temporárias não são discriminação.

QUESTÃO 2

Durante uma ocorrência, um guarda municipal, no exercício de suas funções, profere ofensas raciais contra o abordado. Quanto à pena do crime de injúria racial, a Lei nº 7.716/1989 prevê que ela é

A) reduzida, porque o agente atuava em estrito cumprimento do dever legal, sem qualquer excesso
B) aumentada de um terço até a metade, por ser o crime praticado por funcionário público no exercício das funções
C) mantida sem alteração, pois a condição de agente público é irrelevante para a dosimetria
D) substituída por advertência administrativa, aplicada pela corregedoria da corporação
E) aumentada ao dobro, independentemente das circunstâncias em que o fato ocorreu

Gabarito: B

O art. 20-B da Lei nº 7.716/1989 determina o aumento de um terço até a metade das penas dos crimes dos arts. 2º-A e 20 quando praticados por funcionário público, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-las. O servidor deve dar o exemplo de respeito à igualdade.

QUESTÃO 3

O racismo estrutural é compreendido como

A) a manifestação restrita a atos isolados de ódio praticados por indivíduos determinados
B) a ideologia defendida exclusivamente por grupos organizados, com estrutura formal própria
C) a forma de discriminação existente apenas nos locais em que a lei expressamente a autoriza
D) a ofensa verbal pontual tipificada como crime de injúria no Código Penal brasileiro
E) a reprodução de desigualdades raciais nas instituições e nas relações sociais, sem depender de intenção individual

Gabarito: E

O racismo estrutural designa a forma como a organização social e as instituições reproduzem desigualdades raciais de modo naturalizado, mesmo sem intenção declarada de indivíduos. Não se confunde com atos isolados nem se limita a sistemas legais discriminatórios.

QUESTÃO 4

Do ponto de vista científico e jurídico, a ideia de raça utilizada nas normas de combate ao racismo

A) baseia-se em diferenças genéticas que justificam a hierarquia entre os grupos humanos
B) foi comprovada por critérios de capacidade intelectual medidos em testes científicos
C) corresponde à divisão geográfica dos continentes e das regiões do planeta
D) é entendida como construção social e histórica, pois não existem raças biológicas distintas
E) equivale ao conceito jurídico de nacionalidade adotado pela Constituição Federal

Gabarito: D

As ciências biológicas não reconhecem raças distintas na espécie humana; o conceito de raça usado pelas normas antirracistas descreve uma construção social e histórica que, mesmo assim, produz discriminação real. Por isso a lei pune o preconceito, não a existência de supostas raças.

QUESTÃO 5

Segundo a Lei nº 7.716/1989, em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a vítima dos crimes de racismo deverá estar acompanhada

A de representante da corporação do acusado
B de delegado de polícia em todos os atos
C de profissional da imprensa credenciado
D de membro da Câmara Municipal
E de advogado ou defensor público

Gabarito: E

O art. 20-D, incluído pela Lei nº 14.532/2023, determina que a vítima dos crimes de racismo esteja acompanhada de advogado ou defensor público em todos os atos processuais, cíveis e criminais.

QUESTÃO 6

Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, é dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da etnia ou da cor da pele,

A o direito a tratamento privilegiado em todos os concursos públicos realizados no País
B a isenção de obrigações tributárias e civis em todas as relações jurídicas
C o direito à participação na comunidade, com defesa de sua dignidade e de seus valores
D a prioridade absoluta sobre os demais grupos em qualquer política pública do Estado
E o direito de dispensar a observância das normas gerais de convivência social

Gabarito: C

O art. 2º da Lei nº 12.288/2010 impõe ao Estado e à sociedade o dever de garantir a igualdade de oportunidades e o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo a dignidade e os valores religiosos e culturais.

QUESTÃO 7

Um guarda municipal presencia o autor de um crime de racismo ainda praticando a conduta. Nessa situação, o guarda

A) deve apenas orientar a vítima a procurar a delegacia, pois o flagrante é atribuição exclusiva da polícia civil
B) pode prender o autor em flagrante e conduzi-lo à autoridade policial, pois qualquer pessoa pode fazê-lo
C) só pode agir mediante mandado judicial específico expedido contra o autor do fato
D) só pode deter o autor se este estiver armado ou resistir à abordagem inicial
E) deve aguardar autorização prévia do Ministério Público para realizar qualquer prisão

Gabarito: B

O art. 301 do Código de Processo Penal permite que qualquer do povo prenda quem seja encontrado em flagrante delito, e as autoridades policiais e seus agentes têm o dever de fazê-lo. O flagrante dispensa mandado e não depende de autorização do Ministério Público.

QUESTÃO 8

Segundo a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (ONU, 1965), as medidas especiais adotadas com o único objetivo de assegurar o progresso de certos grupos raciais que necessitem de proteção

A) são consideradas discriminação racial, por tratarem de forma diferente os grupos raciais envolvidos.
B) são permanentes e irrevogáveis, mesmo após atingidos os seus objetivos de proteção.
C) não são consideradas discriminação racial, desde que não mantenham direitos separados e cessem quando atingidos os objetivos.
D) são proibidas nos Estados democráticos, que devem tratar todas as pessoas de forma idêntica.
E) dependem de aprovação prévia da ONU em cada caso concreto, a pedido do Estado interessado.

Gabarito: C

A Convenção admite medidas especiais (ações afirmativas) adotadas com o único fim de assegurar o progresso de certos grupos raciais ou étnicos que necessitem de proteção. Elas não são consideradas discriminação racial, desde que não conduzam à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após alcançados os seus objetivos. Têm, portanto, caráter temporário.

QUESTÃO 9

Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, a participação da população negra, em condição de igualdade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida, prioritariamente, por meio de

A) inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento e adoção de ações afirmativas
B) restrição do acesso dos demais grupos aos serviços públicos e às políticas sociais
C) suspensão temporária da aplicação das leis penais aos autores de discriminação
D) criação de órgãos privados de julgamento de conflitos raciais, sem controle estatal
E) dispensa de qualquer fiscalização estatal sobre a execução das políticas públicas

Gabarito: A

O art. 4º do Estatuto elenca, entre os meios prioritários, a inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social e a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa, além da modificação das estruturas institucionais para enfrentar as desigualdades étnicas.

QUESTÃO 10

A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, no ordenamento brasileiro,

A) tem status de lei ordinária.
B) não foi incorporada pelo Brasil.
C) tem status supralegal por ter sido aprovada por maioria simples.
D) vale apenas como recomendação.
E) tem equivalência de emenda constitucional, por ter sido aprovada pelo rito especial previsto na Constituição.

Gabarito: E

A Convenção foi aprovada pelo Congresso em dois turnos, por três quintos dos votos em cada Casa, e por isso equivale a emenda constitucional.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
O que é população negra no Estatuto da Igualdade Racial?	Pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito do IBGE.
Qual o status da Convenção Interamericana contra o Racismo no Brasil?	Equivalente a emenda constitucional.

Pergunta	Resposta
O que é racismo institucional?	Tratamento desigual produzido por práticas e rotinas de instituições, mesmo sem intenção declarada.
O que é perfilamento racial?	Escolher quem abordar ou revistar com base na cor ou aparência.
O que exige a busca pessoal sem mandado?	Fundada suspeita baseada em elementos objetivos.
Qual convenção da ONU trata da discriminação racial?	A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965).

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA O RACISMO - Direitos Humanos \| Profª. Elisa Moreira ASSISTIR

Curso EMDELTA

https://youtu.be/fSYIxETa0xE